enim casibus emolumentum habituram, veluti si ei, pro quo ante fideiussisset, heres existat: tunc enim confusa prima obligatione posteriorem duraturam. 5 Cum fideiussor reo stipulandi heres exstiterit, quaeritur, an, quasi ipse a se exegerit, habeat adversus reum mandati actionem. respondit, cum reus obligatus maneat, non posse intellegi ipsum a se fideiussorem pecuniam exegisse: itaque ex stipulatu potius quam mandati agere debebit.

22 *Florentinus libro octavo institutionum* Mortuo reo promittendi et ante aditam hereditatem fideiussor accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas.

23 *Marcianus libro quarto regularum* Si 'mihi 'aut Titio decem?' stipulatus fuerim[1], Titius fideiussorem accipere non potest, quia solutionis tantum causa adiectus est.

24 *Marcellus libro singulari responsorum* Lucius Titius cum pro Seio fratre suo apud Septicium intervenire vellet, epistulam ita emisit: 'si petierit a 'te frater meus, peto des ei nummos fide et periculo 'meo': post quam epistulam Septicius Seio pecuniam numeravit: deinde Titius inter reliquos et Seium fratrem pro tertia parte reliquit heredem. quaero, an, quia adversus Seium debitorem Septicii confusa sit actio pro tertia parte, qua Titio fratri suo heres exstitit, cum coheredibus eius agere in solidum possit. Marcellus respondit cum coherede Seii non pro maiore quam hereditaria parte mandati agi posse.

25 *Ulpianus libro undecimo ad edictum* Marcellus scribit, si quis pro pupillo sine tutoris auctoritate obligato prodigove vel furioso fideiusserit, magis esse, ut ei non subveniatur, quoniam his mandati actio non competit.

26 *Gaius libro octavo ad edictum provinciale* Inter fideiussores non ipso iure dividitur obligatio ex epistula divi Hadriani: et ideo si quis eorum ante exactam a se partem sine herede decesserit vel ad inopiam pervenerit, pars eius ad ceterorum onus respicit.

27 *Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum* Si plures sint fideiussores, unus pure, alius in diem vel sub condicione acceptus, succurri oportet ei, qui pure acceptus est, dum existere condicio potest, scilicet ut interim in virilem conveniatur. sed si, cum condicio exstitit, non est solvendo qui sub condicione acceptus est, restituendam actionem in pure 1 acceptum Pomponius scribit. Praeterea si fideiussor exstiterit fideiussori sive plures, aeque hic quoque pertinebit ad eandem causam: in quorum persona aeque locum habebunt[2] ea, quae sunt a divo 2 Hadriano constituta. Praeterea si quaeratur, an solvendo sit principalis fideiussor, etiam vires se- 3 quentis fideiussoris ei adgregandae sunt. Sicut ipsi fideiussori, ita heredibus quoque eorum succur- 4 rendum Pomponius scribit. Si fideiussor fuerit principalis et fideiussor fideiussoris, non poterit desiderare fideiussor, ut inter se et eum fideiussorem, pro quo[3] fideiussit, dividatur obligatio: ille enim loco rei est nec potest reus desiderare, ut inter se et fideiussorem dividatur obligatio. proinde si ex duobus fideiussoribus alter fideiussorem dederit, adversus eum quidem non dividitur obligatio, pro quo intervenit: adversus[4] confideiussorem magis est ut dividatur.

28 *Paulus libro vicensimo quinto ad edictum* Si contendat fideiussor ceteros solvendo esse, etiam exceptionem ei dandam 'si non et illi solvendo sint'.

29 *Idem libro octavo decimo ad edictum* Si sub impossibili condicione stipulatus sim, fideiussor adhiberi non potest.

30 *Gaius libro quinto ad edictum provinciale* Fideiubere pro alio potest quisque, etiamsi promissor ignoret.

31 *Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum* Si fideiussor vel quis alius pro reo ante diem creditori solverit, exspectare debebit diem, quo eum solvere oportuit.

32 *Idem libro septuagensimo sexto ad edictum* Ex persona rei et quidem invito reo exceptio (et cetera rei commoda) fideiussori ceterisque accessionibus competere potest.

33 *Idem libro septuagensimo septimo ad edictum* Si eum hominem, quem a Titio petieram, pro quo satis de lite acceperam, Titius liberum heredemque reliquerit: si quidem re vera ipsius fuit, dicendum est iudicium in eum transferri et, si non patiatur id fieri, committi stipulationem: si autem meus petitoris[5] fuit neque iussu meo hereditatem adierit, fideiussores tenebuntur ob rem non defensam: si autem adierit me iubente, stipulatio evanescit. plane si meus fuerit et idcirco differam aditionem, ut, cum vicero, tunc eum iubeam adire et interim ob rem non defensam agere velim, non committitur stipulatio, quia vir bonus non arbitraretur.

34 *Paulus libro septuagensimo secundo ad edictum* Hi, qui accessionis loco promittunt, in leviorem[6] causam accipi possunt, in deteriorem non possunt. ideo, si a reo mihi stipulatus sim, a fideiussore mihi aut Titio, meliorem causam esse fideiussoris Iulianus putat, quia potest vel Titio solvere. quod si a reo mihi aut Titio stipulatus, a fideiussore mihi tantum interrogem, in deteriorem causam acceptum fideiussorem Iulianus ait. quid ergo, si a reo Stichum aut Pamphilum, a fideiussore Stichum interrogem? utrum in deteriorem causam acceptus est sublata electione? an in meliorem, quod et verum est, quia mortuo eo liberari potest?

35 *Idem libro secundo ad Plautium* Cum fideiubeat aliquis pro servo, in solidum tenetur, etiamsi nihil in peculio sit. plane si pro domino fideiubeat, cum quo de peculio[7] est, dumtaxat de peculio tenebitur, quod tunc erit, cum res iudicatur.

36 *Idem libro quarto decimo ad Plautium* Cum is qui et reum et fideiussores habens[8] ab uno ex fideiussoribus accepta pecunia praestat actiones, poterit quidem dici nullas iam esse, cum suum perceperit et perceptione omnes liberati sunt. sed non ita est: non enim in solutum accipit[9], sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet actiones.

37 *Idem libro septimo decimo ad Plautium* Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fideiussorem dederit, fideiussor non tenetur, quoniam erroris fideiussio nulla est.

38 *Marcellus libro vicensimo digestorum* Si Stichum aut Pamphilum stipulatus essem, utrum promissor voluisset, non possum fideiussorem ita accipere Stichum aut Pamphilum, utrum fideiussor vellet, quia futurum esset in eius potestate alium velle, quam 1 reus voluisset. A Titio, qui mihi ex testamento sub condicione decem debuit, fideiussorem accepi et ei heres extiti: deinde condicio legati exstitit: quaero, an fideiussor mihi teneatur. respondit, si ei, a quo tibi erat sub condicione legatum, cum ab eo fideiussorem accepisses, heres exstiteris, non poteris habere fideiussorem obligatum, quia nec reus est, pro quo debeat, sed nec res ulla, quae possit deberi.

39 *Modestinus libro secundo regularum* Ut fideiussor adversus confideiussorem suum agat, danda actio non est. ideoque si ex duobus fideiussoribus eiusdem quantitatis cum[10] alter electus a creditore totum exsolvit[11] nec ei cessae sint actiones, alter nec a creditore nec a confideiussore convenietur.

40 *Idem libro tertio regularum* Cum duo rei constituti sunt, sive ab utroque sive ab alterutro fideiussor datus fuerit, in solidum recte accipietur

(1) fuerit *F* (2) praeterea si fideiussori exstiterint fideiussores plures, aeque hic quoque locum habebunt (*del.* pertinebit ... persona) *scr.* (3) pro quo] pro se qui *scr.* (4) eius *ins.* (5) petitoris *del. Krueger* (6) meliorem *scr.* (7) actio *ins. S* (8) habet *edd.* (9) non enim solutum accepit *scr.* (10) cum *del.* (11) exsolvet *F*